

**Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области**

[номер] Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6
<http://www.spb.arbitr.ru>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о прекращении производства по делу

г. Санкт-Петербург

[дата]

Дело № [дело]

Резолютивная часть определения объявлена [дата] Полный текст определения
изготовлен [дата]

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Лицо 32

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания

Лицо 33

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: акционерное общество Орг. 01

ответчик: общество с ограниченной ответственностью Орг. 10

о взыскании [сумма]

при участии:

от истца: не явился, извещен,

от ответчика: не явился, извещен,

установил:

Истец – акционерное общество Орг. 01 обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ответчику – обществу с ограниченной ответственностью Орг. 10 о взыскании задолженности за потребленную энергию и мощность по договору энергоснабжения от [дата] [номер] за период [дата] - [дата] в размере [сумма] неустойки в виде пени за просрочку оплаты энергии и мощности, начисленную за период [дата] - [дата] начисленную на задолженность за потребленную энергию и мощность по договору энергоснабжения от [дата] [номер] за период [дата] - [дата] в размере [сумма] [сумма] и [сумма] возмещения расходов по госпошлине.

Надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания стороны в судебное заседание не явились, письменных заявлений и ходатайств от ответчика не поступило; до начала судебного заседания от истца поступило ходатайство о принятии отказа от иска и прекращении производства по делу.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) истец вправе отказаться от иска до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде первой инстанции. Заявленный отказ не противоречит закону и не нарушает прав других лиц, поэтому принимается судом.

При таких обстоятельствах, на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 150 АПК РФ, производство по делу подлежит прекращению.

В соответствии со ст.333.40 Налогового кодекса РФ (с учетом изменений), ст. 110 АПК РФ, истцу подлежит возврату госпошлина в сумме [сумма]

Руководствуясь статьей 110, пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 184-185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

Производство по делу прекратить.

Возвратить акционерному обществу Орг. 01 из федерального бюджета [сумма] уплаченной государственной пошлины по платежному поручению от [дата] г. [номер]

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня его вынесения.

Судья

Лицо 32
